Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

Processo nº 0800223-36.2022.8.12.0034
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Requerente: **Cristiane Nardoni**
Réu: Município de Glória de Dourados e outro

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de *ação de obrigação de fazer com pleito de tutela de urgência* proposta por **Cristiane Nardoni** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul** e **Município de Glória de Dourados**, na qual a parte autora pretende o fornecimento dos medicamentos Tegretol CR 400mg, Topiramato 100mg e Topiramato 50mg. Fez os demais requerimentos de praxe (fls. 01/11). Juntou documentos (fls. 12/27).

Colheu-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça deste Estado, que manifestou-se *favorável ao estado fornecer Topiramato (100mg e 50mg), continuamente, através do PCDT, e desfavorável ao pedido de Carbamazepina comprimido de liberação prolongada* (fls. 39/42).

Em decisão proferida às fls. 39/42 esse Juízo deferiu a tutela de urgência, determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, à requerente. Na oportunidade, ainda, foram concedidas as benesses da assistência judiciária gratuita à requerente.

Os requeridos foram citados e intimados (fls. 43/49 e 51/53).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofereceu contestação às fls. 56/69, momento em que aduziu, preliminarmente, a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, requereu a aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.657,156/RJ e aduziu a necessidade de submissão ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o fornecimento de medicamento integrante do CEAF. Subsidiariamente, requereu que: a) seja autorizado o fornecimento dos medicamentos com base no princípio ativo (art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99); b) não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas caso haja necessidade de execução forçada do julgado, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde; e c) não haja condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à DPE/MS (Súmula 421 do STJ); d) em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em nome e CNPJ do Estado.

O Município de Glória de Dourados ofereceu contestação às fls. 73/82, oportunidade em que requereu a improcedência da demanda, sustentando a ausência de negativo do tratamento oferecido pela rede pública de saúde.

Réplica (fls. 72 e 90/93).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 97, 99 e 102).

É relatório do essencial.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como se percebe da peça defensiva, em sede de preliminar, o Estado de Mato Grosso do Sul postulou pela inclusão da União no polo passivo desta demanda.

Sem razão.

Isso porque, conforme tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, *nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionados pelo cidadão sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.*

Ademais, o STF, por meio do RE 855.178, firmou entendimento de que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na AVISA deverão necessariamente ser propostas em desfavor da União:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.* ***3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União****. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.* (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Na espécie, verifica-se dos autos, mormente do parecer do NAT (item "IV" – fl. 36), que os medicamentos postulados estão registrados na ANVISA.

Assim, rejeito a preliminar alegada.

Dito isto, passo ao exame do mérito da lide, a teor do art. 355, inc. I, do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

Na hipótese vertente, constata-se que a parte autora apresenta a patologia alegada e necessita dos medicamentos solicitados (fl. 19/20):

DADOS DO(A) PACIENTE:

Nome: Cristiane Nardoni
CPF: 89.125.901-78 | Cartão SUS: 702.1057.9448.9995
Contato (telefone/email): 99694-3144
Atendimento que originou a prescrição: ( ) Particular ( ) Convênio – Qual?
(X) SUS – Unidade de Atendimento:

DADOS DA PRESCRIÇÃO:

Medicamento (CDB/DCI[4]): Tegretol CR 200 mg – 60 cp. 1 cp. 12/12 hrs.
Topiramato 100 mg – 60 cp. 1 cp. 2 x dia
Topiramato 50 mg – 30 cp. 1 cp 1 x dia.
Posologia:
Duração do Tratamento: Indeterminado.
Validade da Receita: mensal.

[...]

1. Qual(is) a(s) doença(s) que acomete(m) o(a) paciente e que motivou(aram) a prescrição?
CID: G40 / F33 Doença: Epilepsia / Transtorno Afetivo Recorrente.
Características da Doença:
Paciente instável emocionalmente, com quadros de síncope recorrente e convulsões.

Para além disso, denote-se que o profissional que assiste a paciente foi enfático ao esclarecer que inexistem medicamentos na rede pública de saúde com a mesma eficácia para o tratamento da patologia que acomete a parte autora (fl. 20):

4.2 O(A) paciente faz uso de outro(s) tratamento(s) (farmacoterapêuticos ou não) para a doença? Qual(is)?
Fenobarbital, Escitalopram (não fornecidos pelo SUS)

Em caso negativo:
4.3 Justifique por qual(is) motivo(s) não foi(ram) indicado(s) o(s) medicamento(s) fornecido(s) pela rede pública de saúde:
Os medicamentos fornecidos pelo SUS não são eficazes quanto os prescritos e utilizados pela paciente para controle do quadro atual.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

Saliente-se que o médico responsável pela elaboração do questionário de fls. 19/21, aduziu que a ausência do tratamento pleiteado pode acarretar agravamento no quadro clinico de saúde da requerente, existindo inclusive risco de morte (fl. 21):

5.1 Quais as vantagens do tratamento proposto para o(a) paciente se comparado com eventuais fármacos ou tratamentos oferecidos pelo SUS para a(s) mesma(s) moléstia(s)?
Controle adequado e prevenção das crises de epilepsia e transtorno depressivo.

6. Qual(is) a(s) consequência(s) ao(à) paciente caso este não seja submetido ao medicamento(s) indicado(s) a curto, médio e longo prazo:
Aumento na frequência das crises de epilepsia e alterações de humor causados pelo transtorno depressivo.

7. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em agravamento da doença?
(X) Sim. Justificativa: A não utilização dos medicamentos prescritos pode iniciar crises de epilepsia de difícil controle e piora do quadro de trans. depressivo.
( ) Não. Justificativa:

8. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em risco de morte?
(X) Sim. Justificativa: Pode causar distúrbios neurológicos, crises súbitas podem acarretar quedas, lesões e morte súbita.

Logo, é patente que a requerente está acometido da patologia informada inicial e está comprovado que os medicamentos requeridos são imprescindíveis ao seu caso.

Não só isso, a Constituição Federal dispõe:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Tratando-se de direito fundamental da pessoa humana, não se mostra, assim, razoável exigir-se que, verificada a afronta aos direitos fundamentais, fique a parte autora exposta aos sérios riscos de ficar com graves sequelas, decorrentes da omissão da parte ré no atendimento à saúde.

Ainda, percebe-se que a incapacidade financeira da parte autora é presumível, principalmente porque está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Reprise-se que o medicamento postulado na exordial está registrado na ANVISA (tanto é verdade que o NAT corroborou este fato no item "IV" – fl. 36).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.

Tudo em conformidade com o que estabelece o REsp n. 1.657.156/RJ, cuja ementa colacionado abaixo:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.* ***4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.*** (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Portanto, o pedido inicial prospera.

3. DISPOSITIVO

Isso posto, confirmo a liminar de fls. 39/42 e, julgo **procedente** o pedido inicial para o fim de obrigar os requeridos, solidariamente, a fornecerem à requerente, de forma gratuita e no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos descritos na exordial, consoante prescrição médica, disponibilizando-os para retirada na unidade de saúde do município em que a parte autora reside.

Em relação às custas processuais, a Fazenda Pública (União, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações) é "isenta" à luz do art. 24, inc. I, da Lei Estadual n. 3.779/2009.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

Condeno os requeridos, Município de Glória de Dourados e Estado de Mato Grosso do Sul, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na formado art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em consequência disso, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inc. I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Glória de Dourados, data da assinatura digital.

Mario Cesar Mansano
Juiz de Direito em Substituição
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 18/07/2023 às 18:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800223-36.2022.8.12.0034 e código XktVsga9.